

“ 고객과 함께 미래를 열어가는 최고의 교통서비스 선도 기업 ”

감 사 결 과 처 분 요 구 서

(임직원 행동강령 등 위반 조사)

2024. 12.

 한국도로공사서비스

감사실 감사총괄팀

처분요구사항 일람표

연번	대상기관	건명	처분종류	신분상 조치인원
1	○○본부	임직원 행동강령 등 위반	감봉 1	감봉 1

징 계 요 구

제 목 임직원 행동강령 등 위반
소 관 부 서 ○○본부
구 분 공직기강
내 용

1. 감사 개요

감사실은 2024년 10월 21일(월)에 진행된 국정감사(국토교통위원회)에서 ☆☆☆ 의원이 제기한 “●●●(이하 ‘관련자’라 한다.)의 부당업무지시 등 관련 내부 고발”에 대한 내부감사¹⁾를 실시하였다. 감사 과정에서 관련자와 해당 작업을 수행한 직원들을 대상으로 면담을 실시하여 사실관계를 파악하고 추가적인 자료 조사를 통해 감사의 신뢰성을 높였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임) 제1항에 따르면 모든 임직원은 이 강령을 숙지하고 준수하여야 하며 위반사항에 대하여는 그에 따른 책임을 지며,

동 강령 제22조(사적 노무 요구 금지)에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련임직원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 된다. 다만, 다른 규정 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하고,

1) “복무감사 실시계획”(감사-1462, 2024.10.22.)

동 강령 제22조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 제2호에 따르면 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위를 해서는 안 되며,

동 강령 제33조(징계) 제1항에 따르면 소속기관의 장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 회사의 징계관련 규정에 따른다 라고 명시되어 있다.

「취업규정」 제9조(성실의무) 제2항에 따르면 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다 라고 명시되어 있다.

「인사규정」 제26조(징계사유) 제2호에 따르면 회사는 직원이 직무의 내외를 불문하고 회사의 체면, 명예, 신용 또는 공신력을 손상하는 행위를 하였거나 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하였을 때 징계할 수 있다 라고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부당업무지시 발생 경위

관련자는 2024년 ★★대학교 일반대학원에서 박사학위 취득을 위해 “팀장 코칭 리더십이 팀 안전행동에 미치는 영향: 팀 성찰의 매개효과와 팀 긍정심리 자본의 조절효과” 라는 제목의 논문을 준비하고 있었다. 해당 연구는 설문조사를 통해 가설을 검증하는 연구모델을 가지고 있었으며, 이를 위해서는 실제 설문조사를 다수의 인원에게 대하여 실시할 필요성이 있어 자신이 근무하고 있는 회사 직원²⁾들을 대상으로 설문조사를 실시하였다.

2) 설문조사 대상 인원: 약 1,200~1,400명

2024년 4월 말경 관련자는 본인 박사학위 논문에 필요한 통계분석을 하기 위해 본사 ○○본부 소속 ○○팀 직원 ◇◇◇(6급) 대리를 불러 ‘직원 역량 강화와 행복을 위해 해야 하는 일’ 이라고 설명하며 설문조사 관련 작업을 지시하였다. 해당 지시를 받은 ◇◇◇ 대리는 지시받은 사항을 ○○팀 팀원인 ◆◆◆(6급) 대리, □□□(7급) 주임에게 전달하였고, 이에 해당 팀원들은 근무 시간과 근무 외 시간을 이용하여 약 350세트, 대략 10,000여 장에 해당하는 설문지를 복사하였다.

완성된 설문지는 회사 안전을 위한 설문조사라는 명목으로 배부되었으며, 산하 기관에는 관련자가 ◇◇◇ 대리와 함께 지방안전개선과 발령 첫인사를 겸한 ‘현장경영활동³⁾’ 출장을 이용하여 지역 센터 8곳⁴⁾에 배부하였고 출장에 포함되지 않은 지역 센터⁵⁾는 관련자가 그 외 시간에 직접 배부하였다. 이후 완료된 설문조사 결과지는 각 센터에서 택배나 인편 등을 통해 송부하였고 송부된 설문지들을 개봉하고 엑셀로 정리하는 작업 또한 ○○팀 ◇◇◇ 대리, ◆◆◆ 대리, □□□ 주임 총 3명이 하였으며, 이 과정은 약 2~3일 정도의 시간이 소요된 것으로 확인되었다.

이처럼 복사 작업, 이송 작업, 엑셀 정리 작업 등 논문 관련 작업 일체를 본사 직원들이 전담하여 진행하였으며 관련 작업이 모두 완료되기까지 약 3주의 기간이 걸린 것으로 확인되었다. 관련자는 ○○팀 직원들에게 수고비 명목으로 각각 20만 원씩, 총 60만 원을 지급하였으며, 이 설문조사 통계를 본인 논문 자료로 활용하여 2024년 7월에 박사학위논문 인준을 받았다.

3) “●●● 현장경영활동 계획 알림”(△△△△실-××××, 2024.××.××.)

“●●● 현장경영활동 기간 연장”(△△△△실-××××, 2024.××.××.)

4) ▲▲, ▽▽, ◎◎, ☞☞, ♠♠, ♥♥, ♥♥, ♠♠영업센터(8개 센터)

5) ♣♣, ▼▼영업센터(2개 센터)

[그림 1] 수고비 이체내역



나. 공적 업무와의 연관성

관련자는 본인의 논문 주제가 우리 회사의 리더십 및 안전의 현재 상황을 진단하여 개선 방안을 찾는 것으로써, 회사 내 특정 팀⁶⁾의 업무와 밀접한 관련이 있다고 생각하였고 회사에도 도움이 될 것이라는 판단하에 작업을 지시했다고 진술하였다. 해당 작업을 수행한 직원들 또한 복사 작업 중에 설문조사 문항들을 확인했을 때, 회사 업무와 연관이 있다고 생각했고 추후에 이 결과지를 토대로 업무에 활용할 수 있을 것이라는 판단이 들어 작업을 수행했다고 진술하였다.

다. 회사 예산 및 물품 사용 여부

관련자는 작업 시에 회사 물품을 사용하지 말 것을 당부하였다고 진술하였으나, 일부 직원은 이에 대해 들은 적이 없다고 진술하였다. 실제로 작업을 수행할 때, 관련 자료를 보관하는 장소⁷⁾로 회사 사무실을 활용하였고 회사 컴퓨터와 프린트기⁸⁾를 사용하였으며 이때 사용되는 토너나 A4용지 등의 소모품 또한 회사 물품을 사용한 것으로 확인되었다. 또한, 관련자는 설문지를 배부할 때 설문조사 방법 등이 기재되어 있는 자료도 같이 배부하였고, 해당 자료에는 설문지를 송부할 때 착불로 보내라는 내용도 명시되어 있었으나, 일부 센터⁹⁾에서는 회사 예산을 사용하여 송부한 것으로 확인되었다.

6) ■■팀

7) ●●●사무실

8) 본사 ××층 컴퓨터, 본사 ××층 프린트기(2대)

9) ♣♣ 및 ♠♠영업센터

[그림 2] 택배 발송 관련 전표



라. 근무 시간 내 사적 노무 수행 여부 및 주말 근무 여부

관련자는 근무시간 중에 작업하지 말 것을 당부하였다고 진술하였으나, 일부 직원은 이에 대해 들은 적이 없다고 진술하였고 실제로 복사 작업을 근무시간 중에 진행한 것으로 확인되었다. 또한, 회신된 봉투를 개봉하고 결과를 엑셀로 정리하는 작업을 할 때는 할당된 작업량이 많았기에 업무시간 틈틈이 했다고 진술하였으며 기한은 정해져 있지 않았지만, 정황상 기한이 보였고 회사 업무에 지장을 주고 싶지 않은 마음에 주말에 출근하여 작업했다고 진술하였다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

① **관련자 의견** 관련자는 회사에 도움이 될 것이라는 판단하에 한 행위였으며, 본인의 불찰로 인해 국정감사에 언급됨으로써, 물의를 일으켜 죄송하다는 의견과 이로 인해 발생한 회사 손실에 대해서는 배상하겠다는 의견을 제시하였다.

② 검토 결과

가. 부당업무지시에 관한 건

관련자는 직원들에게 본인을 도와줄 수 있는지에 대한 의사를 확인하는 절차가 있었기에 선택권을 줬다고 주장하고 있으며, 이 작업에 대한 보상 또한 제안하였고, 해당 직원들이 제안을 거절할 경우를 대비해 별도의 방안 또한 생각하고 있었다고 주장하고 있다.

하지만 관련자의 직위는 작업을 부탁받은 직원의 직위보다 매우 높은 직위이며 해당 작업을 수행한 직원들의 직속 상급자로, 승진에 영향을 줄 수 있는 2차 근무 평정자에 해당하는 사람인 것을 감안해보면, 해당 직원들이 직장 내에서 관련자의 부탁을 거절하거나 저항하기는 어려웠을 것으로 판단된다.

따라서, 선택권을 줬다는 관련자의 주장은 받아들이기 힘들며, 실제 문답에서도 참고인은 상급자가 지시했기 때문에 당연히 시행했다고 진술하였다.

나. 공적 업무 해당 여부에 관한 건

공적 업무란 국가·공공 단체 일을 뜻하며, 이는 회사가 공식적으로 승인·진행하는 업무로 판단할 수 있다. 해당 설문조사의 경우 관련자가 비공식적인 방법(단순 구두)을 통해 시행한 조사이며 공식적으로 회사에서 진행한 업무가 아니었고, 해당 설문조사의 주목적은 관련자의 박사학위 취득을 위한 것으로 파악된다.

다. 회사 자원 사적 사용에 관한 건

위에서 언급한 바와 같이 해당 설문조사 업무는 사적 업무에 해당하므로, 이를 위해 회사의 자원을 사용한 것은 부적절한 것으로 판단되며, 회사에 손실이 발생한 부분은 환수가 필요할 것으로 판단된다.

라. 설문조사 작업을 수행한 직원에 대한 보상에 관한 건

관련자의 지시를 받아 해당 작업을 수행한 직원들에게 위로·격려·포상 등의 의미로 관련자가 각각 20만 원씩, 총 60만 원을 지급하였으나, 해당 행위로 「임직원 행동강령」 제22조(사적 노무 요구 금지), 제22조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)를 위반한 사실에 대한 책임을 면피할 수는 없을 것으로 판단된다.

마. 결론

관련자는 자신의 박사학위 논문을 위해 직위를 이용하여 소속 직원에게 관련 작업을 지시하였다. 이는 공식적인 절차와 승인하에 이루어지지 않은 업무를 지시한 것으로 「임직원 행동강령」 제22조(사적 노무 요구 금지) 및 동 강령 제22조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)를 위반한 것이다. 또한, 설문조사 관련 작업 과정에서 회사 물품을 사적으로 사용하여 회사에 손실을 끼친 부분은 일괄 계산하여 환수하는 절차가 필요하다.

이와 더불어 취업규정 제9조(성실의무) 제2항에 따라 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행해야 함에도 위와 같은 부당업무지시를 하여 대내적으로 회사 분위기를 혼란스럽게 만들었으며, 대외적으로 국정감사에서 지적받는 등 회사의 명예를 실추시켰다.

다만, 관련자는 이전에 갑질 또는 사적 노무 요구와 관련된 문제 등이 발생하지 않았으며, 사적 노무 요구에 대한 금전적 대가가 정당성을 부여할 수는 없지만, 작업을 수행한 직원에게 수고에 대한 대가를 지급하려 했던 점과 위 행위에 대한 지시·설명 과정에서 직원들에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경

을 악화시킬 정도의 행위들은 없었던 점 등을 일부 참작할 수 있을 것으로 판단된다.

조치할 사항

◆◆본부장은 「임직원 행동강령」 제22조(사적 노무 요구 금지), 제22조의2(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지), 「취업규정」 제9조(성실의무) 제2항을 위반한 관련자에 대하여 회사 손실이 발생한 부분은 환수 조치하시고 「인사규정」 제26조(징계사유)에 따라 “징계(감봉)” 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속	직위	성 명	담당기간	담당업무	현 근무처	처분종류
○○본부	본부장	●●●	'24. 3. 4. ~ 현재	○○본부 총괄	○○본부	감봉